

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [13] 건축법 위반 건축물 사전 관리 부적정

소 관 부 서 ◆발전소 ▲부

조 치 부 서 ◆발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

◆발전소 ▲부는 발전소 토건 시설물의 유지관리에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건축법」 제2조(정의), 제14조(건축신고), 제79조(위반 건축물 등에 대한 조치 등) 등에 따르면 건축물을 신규로 건축하고자 할 경우에는 「건축법」에 따라 반드시 건축신고를 하여야 하며 무단으로 건축하여서는 안된다.

또한 우리회사 「비유동자산관리규정」 제10조(건물의 취득) 제1항에서는 건축물을 신축 또는 증축할 경우에는 공사를 완료한 후 행정청의 사용승인을 받아 보존등기를 함을 원칙으로 한다고 되어 있으며,

같은 규정 제15조(부동산의 관리) 제3항에 따르면 자산주관부서장 또는 자산관리사업소장은 가설건축물(공사용 가설건축물, 컨테이너로 된 임시사무실, 임시창고 등)을 건축하는 경우 건축법 등 관련 법령에 따라 허가를 받거나 신고하고, 준공시에는 관련 세법에서 정한 세금을 납부하여야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◆발전소에서는 위반 건축물에 대한 관리가 미흡하여, 창고, 보일러실, 주차장, 휴게실 등 #건에 대하여 20##. #. #. 口시로부터 위반건축물 해체 시정 명령을 받게 되었으며, 이에 ◆발전소에서는 철거(멸실신고 등 포함) 등 후속 조치를 취하게 된 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토 결과 ▲부에서는 감사결과를 수용하면서 향후 유사한 사례가 재발되지 않도록 관련직원 교육 등을 통해 사업소 건축물관리에 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆발전소장은 우리회사의 소유 사업부지내에 「건축법」 등에 위반되는 건축물(가설건축물 등 포함)이 유지 및 관리 되지 않도록 재발방지 방안 (예를 들면, 업무 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)